111年司法官律師考試 - 憲法（2301）

> 111年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
> 111年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
> 科目：綜合法學 ▶（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
> 本文件僅整理憲法部分（第1-19題）

第1題（原第1題）

有關憲法規定之敘述，下列何者錯誤？

(A) 人民之自由權利，除為防止妨礙他人自由等所必要者外，不得以法律限制之
(B) 增加立法委員報酬或待遇之規定，概應自次屆起實施
(C) 立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權
(D) 法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判

答案：(B)

第2題（原第2題）

有關憲法基本國策「國民經濟」規定之敘述，下列何者錯誤？

(A) 人民依法取得之土地所有權，應受法律之保障與限制
(B) 國家應普設平民金融機構，以救濟失業
(C) 附著於土地之鑛，屬於國家所有，但屬於私有土地者不在此限
(D) 國家對於土地之分配與整理，應以扶植自耕農及自行使用土地人為原則

答案：(C)

第3題（原第3題）

對於下列何者之政治參與，憲法要求給予特別之保障？

(A) 客家民族
(B) 身心障礙者
(C) 澎湖地區人民
(D) 新住民

答案：(C)

第4題（原第4題）

有關軍事審判制度，下列敘述何者錯誤？

(A) 現役軍人戰時及非戰時犯陸海空軍刑法或其特別法之罪，仍均依軍事審判法追訴、處罰
(B) 非現役軍人不受軍事審判
(C) 軍事審判機關所行使者，屬國家刑罰權之一種，具司法權之性質，其審判權之發動與運作應符合正當法律程序之要求
(D) 如同法官身分之保障與一般公務員不同，戰時軍事審判官身分之保障有別於一般軍官

答案：(A)

第5題（原第5題）

下列何者非屬憲法居住及遷徙自由之保障範圍？

(A) 人民有設定住、居所之自由
(B) 國民有任意移居或旅行各地，包括入出國境之自由
(C) 人民有於其居住處所營私人生活不受干預之自由
(D) 外國人進入國境之自由

答案：(D)

第6題（原第6題）

宗教社團甲為籌措宗教活動之經費而銷售開運商品，依現行稅法仍必須被課徵營利事業所得稅。下列敘述何者錯誤？

(A) 此一課稅處分並未限制人民內在信仰之自由
(B) 此一課稅處分並未限制人民宗教行為之自由
(C) 此一課稅處分違反國家對於各宗教應維持中立之原則
(D) 此一課稅處分不違反平等原則

答案：(C)

第7題（原第7題）

有關眷村改建規定之敘述，依司法院大法官解釋之意旨，下列何者錯誤？

(A) 國家機關為達成公行政任務，以私法形式所為之行為，亦應遵循平等原則
(B) 軍人之眷舍配住，為使用借貸性質之福利措施，其終止不以配住眷戶之同意為必要
(C) 對於不同意改建之原眷戶得逕行註銷其眷舍居住憑證及原眷戶權益，以加速老舊眷村改建，不違平等原則
(D) 不同意改建之原眷戶喪失承購住宅權益，並喪失搬遷補助費及拆遷補償費，其與同意改建者間之差別待遇，尚屬妥適

答案：(D)

第8題（原第8題）

有關財產平等權之保障，下列敘述何者錯誤？

(A) 自然人享有財產平等權
(B) 私法人享有財產平等權
(C) 未成年人享有財產平等權
(D) 地方自治團體享有財產平等權

答案：(D)

第9題（原第9題）

依司法院大法官解釋意旨，下列與生命權有關之敘述，何者錯誤？

(A) 以死刑作為法定刑，因有刑法酌量減輕其刑規定之適用，足以避免過嚴之刑罰，並不違憲
(B) 立法者關於死刑之法定刑規定，若本於特別法之特別目的而為之處罰，並非必然違反比例原則
(C) 生命並非無價，故受保險法關於複保險相關規定之限制
(D) 生命權導因於憲法第15條之保障

答案：(C)

第10題（原第10題）

關於憲法保障人民訴訟權之敘述，下列何者錯誤？

(A) 訴訟權旨在確保人民有權依法請求法院救濟
(B) 訴訟權包括要求立法者依訴訟程序之目的制定法律之請求權
(C) 訴訟權包括法院應依正當法律程序原則公平審判
(D) 訴訟權包括提供犯罪被害人於法院程序進行中享有一定程序參與權

答案：(B)

第11題（原第11題）

關於服公職的差別對待標準，我國釋憲實務曾認為下列何者違憲？

(A) 以有無色盲作為報考警察之標準
(B) 以個人品德作為國軍志願役預備軍官應考資格之標準
(C) 以年齡作為報考國家考試之標準
(D) 以學歷資格作為軍法官應考資格之標準

答案：(B)

第12題（原第12題）

依司法院大法官解釋意旨，道路交通管理處罰條例規定之吊銷駕照規定，係限制何種基本權利？

(A) 遊行自由
(B) 一般行為自由
(C) 遷徙自由
(D) 人身自由

答案：(B)

第13題（原第13題）

依憲法法庭裁判意旨，關於憲法保障原住民身分認同權之敘述，下列何者錯誤？

(A) 原住民身分原則上係依自我認同原則
(B) 原住民之身分認同權受憲法第22條保障
(C) 原住民之身分認同乃人格權保護特定人身分之範疇
(D) 原住民之身分認同繫於原住民族之姓氏

答案：(D)

第14題（原第14題）

下列何者非屬基本權利主體？

(A) 國家
(B) 自然人
(C) 社團法人
(D) 財團法人

答案：(A)

第15題（原第15題）

依憲法及司法院大法官解釋意旨，下列何者無法律提案權？

(A) 司法院
(B) 總統
(C) 監察院
(D) 考試院

答案：(B)

第16題（原第16題）

依憲法及司法院大法官解釋意旨，關於行政院之職權行使，下列敘述何者錯誤？

(A) 向立法院提出預算案，係專屬行政院之職權
(B) 行政院對於立法院決議之法律案認為有窒礙難行時，得依法定程序移請立法院覆議
(C) 行政院院長對所屬部會之首長及委員享有人事提名權，不容立法院以立法方式實質剝奪或架空
(D) 行政院得依緊急命令之授權訂定補充規定，無須提交立法院追認，即得逕予執行

答案：(D)

第17題（原第17題）

憲法第73條規定：「立法委員在院內所為之言論及表決，對院外不負責任。」下列何者非屬上述規範之內涵？

(A) 不受刑事訴追
(B) 不負民事賠償責任
(C) 不負行政罰責任
(D) 不因違反紀律而受懲戒

答案：(D)

第18題（原第18題）

關於司法院之敘述，下列何者正確？

(A) 司法院之年度預算由司法院逕送立法院審議
(B) 立法院開會時，司法院院長應列席陳述意見
(C) 法官非依法律不得減俸
(D) 司法院大法官皆受終身職待遇之保障

答案：(C)

第19題（原第19題）

關於人民聲請法規範憲法審查案件，下列何者為憲法訴訟法制定前，舊制法有明文規定之事項？

(A) 案件須具憲法重要性，或為貫徹聲請人基本權利所必要者，方受理之

(B) 應於不利確定終局裁判送達後6個月之不變期間內，提出聲請

(C) 所為之解釋得諭知執行種類及方法

(D) 審查庭得以一致決為不受理之裁定，並應附理由

答案：(C)
